

QUY CHẾ SỬ DỤNG SẢN PHẨM GREEN SM EXPRESS

Nguồn: <https://www.greensm.com/vn-vi/terms-policies/general?terms=5>

PHỤ LỤC 4 – QUY CHẾ SỬ DỤNG SẢN PHẨM GREEN SM EXPRESS

(Phụ lục Quy chế này đính kèm và là một phần của Điều khoản sử dụng)

1. Quy định chung

Ứng dụng cho phép Bạn tìm kiếm và kết nối với Đối tác vận chuyển (“Hàng hóa”).

2. Quy trình dành cho Đối tác

Bước 1: Bật chế độ trực tuyến và nhận Đơn Hàng

Bước 2: Đối tác xác nhận lệnh nhận Đơn Hàng từ Ứng dụng

Bước 3: Bắt đầu giao hàng

- Đối tác xác nhận lệnh đã lấy hàng trên Ứng dụng.
- Đối tác cung cấp Sản Phẩm cho Người dùng theo yêu cầu trên Ứng dụng.
- Đối tác xác nhận giao hàng thành công hoặc thất bại trên Ứng dụng.
- Đối tác liên hệ với Người dùng để hoàn hàng với Đơn Hàng giao thất bại.

Bước 4: Thanh toán

- Đối tác nhận thanh toán của Người dùng nếu Người dùng chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt.

Bước 5: Kết thúc Đơn Hàng

Kết thúc đơn hàng, đánh giá, gửi thắc mắc, khiếu nại/ phản ánh chất lượng dịch vụ (nếu có).

Tổng đài hỗ trợ: 1555 hoặc 19002088

3. Quy định về Sản Phẩm

3.1. Với Người dùng/Khách hàng

3.1.1. Phải tuân thủ và thực hiện đúng, đủ Điều khoản và Chính sách Green SM khi sử dụng Dịch vụ, Sản Phẩm;

3.1.2. Không được gửi bất kỳ gói kiện nào có chứa các mặt hàng sau:

- (a) Ma túy, chất kích thích tinh thần;
- (b) Kim loại quý (vàng, bạc, v.v... ở dạng thô, nén, tiền xu, v.v...);
- (c) Hàng nguy hiểm;
- (d) Súng, vũ khí, đạn dược, thiết bị kỹ thuật quân sự;
- (e) Thuốc lá;
- (f) Hàng dễ hỏng (các mặt hàng mà trạng thái hoặc tính chất ban đầu có thể bị hư hỏng khi chịu tác động của sự thay đổi quá mức về nhiệt độ, độ ẩm hoặc thời gian), trừ hoa và các loại thực phẩm;
- (g) Các ấn phẩm đồi trụy và phản động, các vấn đề in hoặc tài liệu chống lại an ninh công cộng;
- (h) Các vật phẩm hoặc chất dễ cháy nổ hoặc gây mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường;
- (i) Vật phẩm, Hàng hóa bị cấm lưu hành, buôn bán theo quy định pháp luật;

(j) Động vật sống;

(k) Lông thú;

(l) Các mặt hàng, ấn phẩm, Hàng hóa bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam;

(m) Tiền tệ Việt Nam, ngoại tệ và chứng từ có giá trị tương đương tiền;

(n) Đồ cổ (dễ vỡ);

(o) Chất gây nghiện;

(p) Các Hàng hóa khác theo quy định của pháp luật hoặc được cập nhật bởi Green SM.

3.1.3. Cam đoan và bảo đảm rằng Bạn là chủ sở hữu hoặc đại diện được chủ sở hữu Hàng hoá ủy quyền và Bạn chấp nhận Điều khoản hoặc được ủy quyền để chấp nhận Điều khoản.

3.1.4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin Đơn Hàng và Hàng Hóa do mình nhập trên Ứng Dụng. Green SM và Đối tác không chịu trách nhiệm nếu đơn hàng giao trễ hoặc không giao được vì thông tin đơn hàng do Bạn nhập bị sai.

3.1.5. Cam đoan và bảo đảm Bạn được người nhận hàng ủy quyền hợp lệ để cung cấp các thông tin của người nhận cho Green SM và Đối tác qua Ứng dụng hoặc các cách thức khác.

3.1.6. Trước khi bắt đầu giao hàng, Bạn phải thông báo cho Đối tác về bất kỳ biện pháp phòng ngừa cụ thể nào cần được áp dụng để xử lý Hàng hoá theo đúng bản chất.

3.1.7. Cam đoan và bảo đảm rằng Bạn đã đóng gói Hàng hoá và chuẩn bị đúng quy cách và đầy đủ, xếp gọn, dán nhãn và đánh dấu.

3.1.8. Cung cấp hướng dẫn đầy đủ và khả thi cho Đối tác, nếu không Đối tác có thể từ chối giao hàng.

3.1.9. Chịu trách nhiệm với việc trì hoãn nhận hàng hoặc các mất mát, hư hỏng, nhiễm bẩn, ô nhiễm hoặc bị tịch thu hoặc với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Bạn.

3.1.10. Bưu gửi được chấp nhận khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Không chứa các vật phẩm, hàng hoá quy định tại điểm 3.1.2 trên;
- Có đầy đủ thông tin người gửi, người nhận trên bưu gửi, và các thông tin khác được yêu cầu cung cấp trên Ứng dụng;
- Có Đối tác xác nhận lệnh nhận đơn hàng từ Ứng dụng;
- Được đóng gói, bọc theo yêu cầu (nếu có).

3.2. Với Đối tác, Green SM

3.2.1. Đối tác và các bên liên quan phải tuân thủ và thực hiện đúng, đủ Điều khoản và Chính sách Green SM công bố.

3.2.2. Đối tác khi thực hiện yêu cầu giao Hàng hoá phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác.

3.2.3. Đối tác là người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn cho phương tiện.

3.2.4. Đối tác, Green SM có quyền từ chối cung cấp Sản Phẩm nếu Hàng hóa quá khổ mà Đối tác đánh giá là có khả năng vi phạm quy định pháp luật về giao thông đối với phương tiện lưu thông trên đường và không đảm bảo nguyên tắc an toàn; hoặc nghi ngờ Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông,

hàng hóa không được phép vận chuyển theo quy định pháp luật. Theo đó, Đối tác và/hoặc Green SM có quyền kiểm tra Hàng Hóa nếu có những nghi ngờ này.

4. Trách nhiệm bồi thường

4.1. Giá trị Hàng hóa

4.1.1. Giá trị Hàng hóa được xác định theo quy định tại Mục này là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của Green SM/Đối tác theo Mục 4.3 dưới đây. Giá trị Hàng hóa là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn hợp pháp mà người bán xuất cho Người dùng khi mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn”), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Người dùng tự ghi trên Đơn hàng và thời gian Hóa Đơn/chứng từ trước thời điểm Người dùng gửi đơn hàng.

4.1.2. Hóa đơn hợp pháp là:

- Hóa đơn giá trị gia tăng (“GTGT”) đáp ứng điều kiện có hiệu lực theo quy định pháp luật, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
- Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc giá trị so sánh đối chiếu;
- Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

4.2. Trách nhiệm bồi thường của Người dùng:

Với điều kiện Green SM chứng minh được lỗi và thiệt hại, Người dùng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại trực tiếp xảy ra cho Green SM, Đối tác và các Bên liên quan (nếu có) trong trường hợp:

- Thiệt hại xảy ra trực tiếp do lỗi của Người dùng;
- Hàng hóa thuộc danh mục Hàng hóa cấm, hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định pháp luật;
- Hàng hóa không đóng gói đúng quy cách dẫn đến bị vỡ và ảnh hưởng đến Hàng hóa của các khách hàng khác.

4.3. Trách nhiệm bồi thường của Green SM/Đối tác:

4.3.1. Nguyên tắc bồi thường

Green SM/Đối tác bồi thường theo nguyên tắc sau:

(i) Bồi thường thiệt hại trực tiếp và trên cơ sở các thỏa thuận liên quan tới việc cung ứng và sử dụng Sản Phẩm giữa Green SM/Đối tác và Người dùng. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp, thiệt hại ngoài hợp đồng hoặc các khoản lợi ích không thu được do việc cung cấp Sản Phẩm không đảm bảo.

(ii) Hàng hóa bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ thì được bồi thường theo quy định đối với từng loại.

(iii) Khách hàng/Người dùng phải cung cấp được bằng chứng chứng minh lỗi và thiệt hại ví dụ video/hình ảnh quá trình đóng gói liên mạch thể hiện được loại Hàng hóa, số lượng, khối lượng Hàng hóa...mà Khách hàng/Người dùng bàn giao cho Đối tác.

(iv) Không bồi thường với các trường hợp sau:

- Không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận Hàng hóa;
- Không có chứng từ chứng minh việc sử dụng Sản Phẩm.
- Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Hợp Đồng của Người dùng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của Hàng hóa;

- Người dùng không chứng minh được việc gửi, suy suyển, hay hư hỏng Hàng hóa;
- Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận Hàng hóa;
- Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định pháp luật;
- Người dùng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại theo quy định của Green SM/Đối tác và pháp luật.

4.3.2. Mức bồi thường

(i) Nếu Hàng hóa gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ:

Nội dung bồi thường

Chi tiết bồi thường

Lưu ý

Hàng hóa có hóa đơn GTGT

70% giá trị hóa đơn bán ra hoặc 100% giá trị hóa đơn mua vào. Mức đền bù tối đa sẽ không vượt quá 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

Hóa đơn được nêu tại mục này là Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng do cơ quan quản lý thuế thông qua.

Người dùng không cung cấp đủ hóa đơn hợp pháp

04 (bốn) lần cước phí sử dụng.

(ii) Nếu Hàng hóa bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần:

Mức bồi thường xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với Sản Phẩm đó. Cụ thể:

Mức bồi thường = Mức bồi thường thiệt hại toàn bộ theo Mục 4.3.2 (i) x (nhân với) tỷ lệ bồi như dưới đây.

Trường hợp

Tỷ lệ bồi thường

Hàng hóa Bị bể vỡ hư hại 30%

30%

Hàng hóa Bị bể vỡ hư hại 30%-50%

50%

Hàng hóa Bị bể vỡ hư hại 50%-70%

70%

Hàng hóa Bị bể vỡ hư hại trên 70%

100%

(iii) Lưu ý:

- Trong mọi trường hợp mức bồi thường không thấp hơn 04 (bốn) lần cước phí của Sản Phẩm đã sử dụng.
- Nếu Hàng hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng một phần và Người dùng cung cấp được Hóa đơn hợp pháp thể hiện Giá trị Hàng hóa thì Green SM/Đối tác sẽ bồi thường phần Giá trị Hàng hóa bị thất thoát hoặc hư

hồng đó.

- Nếu Green SM/Đối tác đền bù 100% Giá trị Hàng hóa thì Green SM/Đối tác sẽ được quyền sở hữu Hàng hóa đó. Người dùng cam kết sẽ ký kết các tài liệu cần thiết cho mục đích chuyển quyền sở hữu đối với Hàng hóa đó.

- Green SM/Đối tác chỉ xử lý các khiếu nại trong vòng (i) 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của Hàng hóa (24 giờ kể từ khi Hàng hóa được chấp nhận) đối với khiếu nại về việc mất Hàng hóa; và (ii) 01 tháng kể từ ngày Hàng hóa được giao cho người nhận đối với khiếu nại về việc Hàng hóa hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Hàng hóa.

- Đối với các Đơn hàng được ứng trước Tiền thu hộ:

+ Nếu Người dùng không hoàn trả lại tiền thu hộ COD cho Đối tác thì số tiền bồi thường sẽ chính là số tiền thu hộ COD mà Đối tác đã ứng cho Người dùng trước đó.

+ Nếu Người dùng đã hoàn trả tiền thu hộ COD cho Đối tác thì số tiền bồi thường sẽ theo mức bồi thường ở trên.

- Hàng hóa giao – nhận tại bến xe: Green SM/Đối tác từ chối đền bù với các đơn hàng giao/nhận tại bến xe.

(iv) Đối với Hàng hóa có giá trị cao, Người dùng cần mua Bảo hiểm hàng hóa (“Bảo hiểm”) theo chính sách bảo hiểm (“Chính sách Bảo hiểm”) do Green SM công bố tùy từng thời điểm. Việc mua Bảo hiểm được thực hiện thông qua giao dịch điện tử thao tác trên Ứng dụng.

Nếu Đối tác làm hư hỏng/ mất Hàng hoá có giá trị cao mà Người dùng đã mua Bảo hiểm, mức bồi thường sẽ được xác định và xem xét theo các quy định tại Chính sách Bảo hiểm nhưng không vượt quá mức bồi thường tối đa của mỗi gói Bảo Hiểm mà Bạn đã chọn như sau:

Mức bảo hiểm

Gói Cơ bản

(VNĐ)

Gói Bạc (VNĐ)

Gói Vàng

(VNĐ)

Mức bồi thường tối đa/Đơn hàng/Điểm giao hàng

(Áp dụng với Tài liệu)

500.000

1.000.000

1.000.000

Mức bồi thường tối đa/Đơn hàng/Điểm giao hàng

(Áp dụng với Hàng hóa không phải Tài liệu)

3.000.000

10.000.000

30.000.000

Để làm rõ, Tài liệu là loại Hàng hóa mang tin bao gồm văn bản, chứng thư, kế ước, biên bản, thỏa thuận, sơ đồ, hồ sơ, bản kế hoạch, sổ sách, thư từ, giấy chứng nhận và những loại tương tự nhưng không bao gồm trái phiếu vô danh, phiếu mua hàng, phiếu thưởng, ngân phiếu, tiền mặt hoặc những chứng từ có thể chuyển nhượng khác.

(v) Nếu Người dùng không mua Bảo hiểm để vận chuyển Hàng hóa có giá trị cao, việc bồi thường sẽ thực hiện theo các Tiêu mục (i), (ii), (iii) của Mục 4.3.2 này.

4.3.3. Thời hạn bồi thường:

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Người dùng cung cấp đầy đủ Hóa đơn hợp pháp, chứng từ hợp lệ.